Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÒPEZ

REF: EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL
DTE: BANCOLOMBIA S.A.
DDO: LELIO HERNANDO MARTÍNEZ AGUILERA
FIDEL ANTONIO RODRIGUEZ MARÍN
GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D)
ABEL HERNANDO MARTÍNEZ ROJAS
RAD: 50573 3189-002-2018-00037-00.

Puerto López - Meta, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

1) Vista la solicitud elevada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá (hoy Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de sentencias de Bogotá), en la cual solicita el embargo de remanentes y/o bienes que se llegaren a desembargar a favor de LELIO HERNANDO MARTÍNEZ AGUILERA, decretado dentro del proceso ejecutivo 2018 00263 00 de Bancolombia contra CARNES EL HATO S.A.S. y LELIO HERNANDO MARTÍNEZ AGUILERA (fl.608 digital), el Despacho no tomará nota del mismo debido a que ya existen embargos anteriores de conformidad con los dispuesto en el artículo 466 del C.G.P:

"La orden de embargo se comunicará por oficio al juez que conoce del primer proceso, cuyo secretario dejará testimonio del día y la hora en que la reciba, momento desde el cual se considerará consumado el embargo a menos que exista otro anterior, y así lo hará saber al juez que libró el oficio" (subrayado fue del texto).

Por **secretaria**, ofíciese al Despacho mencionado informando lo pertinente y compártase dicho oficio con la apodera GLORIA ESPERANZA PLAZAS BOLIVAR (fl.609).

2) Vista la solicitud elevada por el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Oralidad de Bogotá (ahora Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución) (fl.604 digital) y elevada a folio 609. Por **secretaría**, reitérese el oficio 456 del 31 de agosto del 2020 y remítase el mismo al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución y a la apodera GLORIA ESPERANZA PLAZAS BOLIVAR (fl.609), informando a esta última que existe embargo anterior.

3) Por **secretaría**, compártase al correo del apoderado de la parte activa el expediente, informando que los registros civiles de nacimiento de los herederos y el de defunción del señor GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D), obran a folio 627 y 630 digital.

LAVG

4) Se reconoce personería a JUAN MANUEL SOLORZANO RIAÑO y a VICENTE SOLORZANO TRIVIÑO sin que puedan actuar simultáneamente en el proceso, como apoderados de FIDEL ANTONIO RODRIGUEZ MARÍN (fl.624) y los herederos del causante GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D): MARÍA ELCY LÓPEZ GÓMEZ (cónyuge supérstite), JOHN FREDY RODRÍGUEZ LÓPEZ (hijo), RUBY NANCY RODRÍGUEZ LÓPEZ (hija) (fl.626), en los términos del poder conferido.

Compártase el expediente al abogado mencionado.

5) Visto el registro civil de defunción de GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D), que da cuenta de su fallecimiento el 19 de febrero del 2021 (fl.627) y en vista de que aquel no se encontraba actuando por intermedio de apoderado judicial, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO. Declarar la interrupción del proceso a partir del 19 de febrero de 2021, data en que falleció el ejecutado GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D).

SEGUNDO. A efectos de dar cumplimiento al trámite de sucesión procesal prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso, **se requiere a la parte actora**, para que lleve a cabo la notificación por aviso de los herederos del causante GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D), es decir, la señora MARICELA RODRIGUEZ LÓPEZ (hija), quien aún no se encuentra notificada.

TERCERO. Se tiene por notificados por conducta concluyente a los herederos del causante GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D), los señores MARÍA ELCY LÓPEZ GÓMEZ (cónyuge supérstite), JOHN FREDY RODRÍGUEZ LÓPEZ (hijo), RUBY NANCY RODRÍGUEZ LÓPEZ (hija) en virtud del escrito presentado a folios 626 y 630 digital.

Cumplido lo anterior y vencido el término enseñado en el canon 160 ejusdem que tienen para comparecer los citados, el Despacho decidirá sobre el traslado a la liquidación del crédito y la orden de correr traslado al avaluó.

Notifíquese y Cúmplase,

FABIÁN MARCELO CHÁVEZ NIÑO
Juez

Firmado Por:

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO
Puerto López, Meta, 30 de abril de 2021, el anterior auto se notificó por Estado No. 13.

MARÍA FERNANDA QUIROGA GUTIÉRREZ
Secretaria

FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LOPEZ
META

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

LAVG

Código de verificación:
a3891fa89c6daf8de7cbac38e69b3246c73eeb9018a51a0256b942e31ebb744c
Documento generado en 29/04/2021 06:34:00 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

LAVG